

CONTRAT CADRE DE FOURNITURE

Référence CC-2026-004

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Comptoir SAS, société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros, dont le siège social est situé 14 rue des Tanneurs, 45000 Orléans, représentée par Claire Morvan en sa qualité de présidente, ci-après dénommée « le Fournisseur »,

ET :

Boulangeries Martin SARL, société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros, dont le siège social est situé 3 place du Grand Marché, 37000 Tours, représentée par Julien Martin en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « le Client »,

ci-après dénommées ensemble « les Parties » et individuellement « une Partie ».

PRÉAMBULE

Le Fournisseur exerce une activité de grossiste en fournitures et équipements pour les professionnels des cafés, hôtels, restaurants et métiers de bouche. Le Client exploite plusieurs points de vente de boulangerie-pâtisserie avec espace de restauration rapide. Souhaitant sécuriser leurs relations commerciales, les Parties sont convenues de fixer dans le présent contrat cadre les conditions dans lesquelles le Fournisseur approvisionnera les points de vente du Client.

Article 1 - Objet

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions générales dans lesquelles le Client passe commande auprès du Fournisseur des produits figurant au catalogue de ce dernier (emballages, consommables, produits d'hygiène, petit équipement, boissons chaudes), ainsi que les conditions tarifaires particulières consenties au Client.

Article 2 - Documents contractuels

Les relations entre les Parties sont régies, par ordre de priorité décroissant : (i) par le présent contrat cadre et ses éventuels avenants ; (ii) par son annexe 1 « Grille tarifaire » ; (iii) par les conditions générales de vente du Fournisseur en vigueur à la date de la commande, en tant qu'elles ne sont pas contraires au présent contrat. En cas de contradiction, le document de rang supérieur prévaut.

Article 3 - Durée

Le présent contrat est conclu pour une durée de **vingt-quatre (24) mois à compter du 01/02/2026**. À l'issue de cette période initiale, il est reconduit tacitement par **périodes successives de douze (12) mois**, sauf dénonciation par l'une des Parties dans les conditions prévues à l'article 12.

La reconduction n'emporte pas renouvellement des conditions tarifaires de l'annexe 1, qui font l'objet d'une révision annuelle dans les conditions de l'article 7.

Article 4 - Commandes

4.1. Les commandes sont passées par le Client via le portail professionnel du Fournisseur, via l'interface de programmation (API) mise à sa disposition, ou à défaut par courrier électronique adressé au service commercial. Chaque commande précise les références, quantités, point de vente de livraison et date de livraison souhaitée.

4.2. Toute commande fait l'objet d'un accusé de réception électronique. La commande n'est ferme qu'à compter de l'émission de cet accusé de réception. Le Fournisseur se réserve la possibilité de refuser une commande en cas d'incident de paiement non régularisé.

4.3. Les commandes peuvent être modifiées ou annulées sans frais tant qu'elles n'ont pas été préparées. Au-delà, les frais de préparation et de transport engagés peuvent être refacturés au Client.

4.4. Le Client désigne pour chaque point de vente un interlocuteur habilité à passer commande et à réceptionner les livraisons. Il informe le Fournisseur par écrit de tout changement d'interlocuteur.

Article 5 - Livraison

5.1. Les produits sont livrés aux adresses des points de vente communiquées par le Client. La date de livraison est convenue lors de chaque commande et rappelée dans l'accusé de réception.

5.2. Chaque livraison est accompagnée d'un bon de livraison numéroté mentionnant les références et quantités livrées ainsi que le nombre de colis.

5.3. Les conditions de franco de port applicables sont celles des conditions générales de vente du Fournisseur.

Article 6 - Réception et réserves

6.1. Le Client ou son représentant vérifie l'état et le nombre des colis en présence du transporteur. Toute avarie, perte ou manquant doit faire l'objet de réserves précises, écrites sur le bon de livraison et contresignées par le transporteur.

6.2. Les réserves sont confirmées au Fournisseur par écrit dans un délai de trois (3) jours ouvrés suivant la livraison. Le Fournisseur procède alors, à son choix, au remplacement des produits concernés ou à l'émission d'un avoir.

6.3. À défaut de réserves conformes au présent article, les produits sont réputés livrés en bon état et conformes à la commande. Les retours de produits non défectueux suivent la procédure de retour de marchandise du Fournisseur.

Article 7 - Prix et remise contractuelle

7.1. Les produits sont facturés sur la base du prix catalogue hors taxes du Fournisseur en vigueur au jour de la commande. Les prix catalogue applicables à la date de signature figurent à l'annexe 1.

7.2. En contrepartie de l'engagement de durée souscrit par le Client, le Fournisseur consent au Client une **remise contractuelle de 6 % sur le prix catalogue hors taxes**, applicable à l'ensemble des produits commandés pendant la durée du contrat. La remise figure en pied de chaque facture.

7.3. La remise contractuelle est exclusive de toute autre remise, notamment des remises sur volume prévues par la politique commerciale du Fournisseur.

7.4. Les prix catalogue peuvent être révisés une fois par an, au 1er janvier, moyennant une information préalable du Client au moins un mois à l'avance.

Article 8 - Facturation et paiement

8.1. Une facture est émise à l'expédition de chaque commande.

8.2. Par dérogation aux conditions générales de vente du Fournisseur, les factures sont payables à **quarante-cinq (45) jours fin de mois** à compter de leur date d'émission, par virement bancaire.

8.3. Tout retard de paiement entraîne de plein droit l'application des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues par les conditions générales de vente, sans qu'un rappel soit nécessaire.

8.4. Les avoirs émis au profit du Client sont imputés sur le règlement de la facture à laquelle ils se rapportent.

Article 9 - Responsabilité

9.1. Le Fournisseur garantit la conformité des produits livrés à leur description au catalogue et à la réglementation applicable aux matériaux au contact des denrées alimentaires.

9.2. La responsabilité du Fournisseur ne saurait être engagée au titre d'un usage des produits non conforme à leur destination ou aux préconisations du fabricant. En tout état de cause, sa responsabilité est limitée, toutes causes confondues, au montant hors taxes des commandes des douze derniers mois.

Article 10 - Assurances

Chaque Partie déclare être titulaire d'une police d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d'une compagnie notoirement solvable et s'engage à la maintenir pendant toute la durée du contrat. Elle en justifie à première demande.

Article 11 - Force majeure

Aucune Partie ne pourra être tenue responsable d'un manquement à ses obligations résultant d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil. La Partie empêchée en informe l'autre sans délai. Si l'empêchement se prolonge au-delà de trente (30) jours, chaque Partie peut suspendre les commandes en cours sans indemnité.

Article 11 bis - Cession

Le présent contrat est conclu en considération de la personne du Client. Il ne peut être cédé ou transféré, en tout ou partie, sans l'accord préalable et écrit du Fournisseur.

Article 12 - Résiliation

12.1. Chaque partie peut résilier le présent contrat à son échéance moyennant un **préavis de trois (3) mois** notifié **par lettre recommandée avec accusé de réception**. Le préavis court à compter de la date de première présentation de la lettre. À défaut de dénonciation dans ce délai, le contrat est reconduit dans les conditions de l'article 3.

12.2. En cas de manquement grave de l'une des Parties à ses obligations, non réparé dans un délai de trente (30) jours suivant une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autre Partie peut résilier le contrat de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre.

12.3. La résiliation du contrat, pour quelque cause que ce soit, n'affecte pas les commandes confirmées avant sa date d'effet, qui restent exécutées et payées aux conditions du contrat.

Article 13 - Droit applicable et litiges

Le présent contrat est soumis au droit français. Les Parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend. À défaut d'accord dans un délai de trente (30) jours, le litige est porté devant le tribunal de commerce d'Orléans.

Fait à Orléans, le 20/01/2026, en deux exemplaires originaux.

Pour Comptoir SAS Claire Morvan, Présidente Signature :	Pour Boulangeries Martin SARL Julien Martin, Gérant Signature :
--	--

ANNEXE 1 - GRILLE TARIFAIRE

Prix en euros hors taxes, applicables au 01/02/2026. Le prix net tient compte de la remise contractuelle prévue à l'article 7.2 du contrat cadre.

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix catalogue HT	Prix net HT (remise 6 %)
BOI-2020	Boîte pâtissière 20 x 20 cm	Carton de 100	95,74	90,00
BOI-2828	Boîte pâtissière 28 x 28 cm	Carton de 50	78,40	73,70
SAC-KR32	Sac kraft à poignées 32 cm	Carton de 250	62,90	59,13
SAC-PAIN	Sac à pain kraft 1 baguette	Carton de 1000	54,30	51,04
SAC-VIE	Sachet viennoiserie 12 x 25 cm	Carton de 1000	41,80	39,29
GOB-C20	Gobelet carton 20 cl	Carton de 1000	48,50	45,59
GOB-C30	Gobelet carton 30 cl	Carton de 1000	59,20	55,65
COU-GOB	Couvercle gobelet 20 cl	Carton de 1000	32,60	30,64
SER-3030	Serviette ouate 30 x 30 cm 2 plis	Carton de 2000	39,90	37,51
SER-DIS	Serviette distributeur 1 pli	Carton de 6000	44,70	42,02
CAF-G1K	Café grains pur arabica	Sachet de 1 kg	16,80	15,79
CAF-DEC	Café grains décaféiné	Sachet de 1 kg	18,90	17,77
THE-ASS	Thé assortiment 6 parfums	Boîte de 100 sachets	21,40	20,12
SUC-BU	Sucre bâchettes 4 g	Carton de 1000	14,20	13,35
SUC-CAS	Sucre cassonade bâchettes 4 g	Carton de 1000	17,60	16,54
CHO-POU	Chocolat en poudre	Boîte de 1 kg	12,90	12,13
GAN-NIT	Gants nitrile taille M	Boîte de 100	7,95	7,47
GAN-VIN	Gants vinyle taille L	Boîte de 100	5,60	5,26
CHA-JET	Charlotte jetable	Sachet de 100	4,80	4,51
TAB-JET	Tablier jetable polyéthylène	Sachet de 100	9,40	8,84
FIL-45	Film alimentaire 45 cm x 300 m	Rouleau	12,60	11,84
ALU-45	Papier aluminium 45 cm x 200 m	Rouleau	19,80	18,61
CUI-40	Papier cuisson siliconé 40 x 60 cm	Paquet de 500	36,50	34,31
PLA-INO	Plaque pâtissière inox 60 x 40 cm	Unité	38,90	36,57
GRI-INO	Grille pâtissière inox 60 x 40 cm	Unité	24,70	23,22
MOU-TAR	Moule à tarte perforé 24 cm	Unité	11,30	10,62
CER-INO	Cercle à entremets inox 18 cm	Unité	8,90	8,37
POC-JET	Poche à douille jetable 53 cm	Rouleau de 100	15,40	14,48
SPA-SIL	Spatule silicone 30 cm	Unité	6,20	5,83
COR-PAN	Corbeille à pain osier	Unité	9,90	9,31
PLT-BOIS	Planche à découper hêtre 40 x 30 cm	Unité	27,50	25,85
TRA-PAIN	Trancheuse à pain semi-automatique	Unité	858,07	806,59
BAL-15	Balance de comptoir 15 kg	Unité	149,00	140,06
ETI-PRI	Étiquettes prix, rouleau	Rouleau	5,90	5,55
TOR-COT	Torchon coton 50 x 70 cm	Lot de 10	17,50	16,45
LAV-SOL	Détergent sols concentré	Bidon de 5 L	18,40	17,30
LAV-VAI	Liquide vaisselle main	Bidon de 5 L	11,20	10,53
DES-SUR	Désinfectant surfaces alimentaires	Bidon de 5 L	23,60	22,18
ESS-MAI	Essuie-mains enchevêtrés	Carton de 3750	34,80	32,71

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix catalogue HT	Prix net HT (remise 6 %)
SAC-POU	Sac poubelle 110 L	Carton de 200	28,90	27,17
EPO-MIC	Éponge microfibre	Lot de 10	8,70	8,18
SEA-INO	Seau inox 12 L	Unité	21,90	20,59
VIT-AFF	Présentoir acrylique 3 niveaux	Unité	64,00	60,16
ARD-CRA	Ardoise de comptoir à craie	Unité	14,90	14,01
CRA-LIQ	Marqueur craie liquide	Lot de 4	9,80	9,21
TIC-CAI	Rouleau ticket de caisse 80 mm	Carton de 50	26,40	24,82

Les prix des produits non listés dans la présente annexe sont ceux du catalogue du Fournisseur en vigueur au jour de la commande, auxquels s'applique la même remise contractuelle. Les prix s'entendent départ entrepôt d'Orléans.